

1520657-49.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233682/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 19887657 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2233682 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MARTINS CAMARGO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520657-49.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520657-49.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233682/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 19887657 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2233682 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MARTINS CAMARGO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

GABRIEL MARTINS CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, na madrugada do dia 27 de agosto de 2021, por volta das 2h20min, na Rua Doutor Sebastião de Lima, altura do n. 70, Casa Verde, nesta cidade e comarca de São

Paulo, o acusado trazia consigo, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros: (i) 1 (um) invólucro contendo cocaína, com massa líquida de 0,6g (seis decigramas); (ii) 26 (vinte e seis) microtubos ("epperndorfs") contendo cocaína, com massa líquida de 28,4g (vinte e oito gramas e quatro decigramas); (iii) 16 (dezesesseis) invólucros contendo cocaína, na forma de "crack", com massa líquida de 2,8g (dois gramas e oito decigramas); (iv) 28 (vinte e oito) invólucros contendo Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", com massa líquida de 71g (setenta e um gramas); (v) 8 (oito) invólucros contendo substância Adb-Butinaca, com massa líquida de 1,2g (um grama e dois decigramas); (vi) 1 (um) recipiente contendo Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", com massa líquida de 0,3g (três decigramas); (vii) 2 (dois) invólucros contendo Tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "haxixe", com massa líquida de 0,5g (cinco decigramas); (viii) 1 (um) comprimido de Anfetamina, substância conhecida como "ecstasy", com massa líquida de 0.3g (três decigramas); (ix) 1 (um) frasco contendo Cloreto de Metileno, substância vulgarmente conhecida como "lança-perfume", com massa líquida de 15ml (quinze mililitros), tudo conforme fotografia de fls. 15, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 16/21, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em 15 de setembro de 2021, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado (fls. 86/87).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 115/117).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena acima do mínimo legal. Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de benefícios ao acusado (pena no mínimo legal, fixação de regime diverso do fechado e recurso em liberdade).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos de fls. 16/21 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 144/148.

A autoria também restou demonstrada.

Em depoimento prestado em juízo, Marcos Antonio dos Santos Júnior, policial militar, relatou que a equipe estava em patrulhamento quando viu o indivíduo vindo em sua direção. Quando deram voz de parada, o réu empreendeu fuga, jogando uma bolsinha. Dentro da bolsinha havia diversas drogas. Informalmente, o réu admitiu a prática de drogas. Com o réu foi encontrada certa quantia em dinheiro, mas não se

recorda se estava com o réu ou na bolsinha. No mesmo sentido, na fase inquisitorial, havia declarado que “na companhia de seu colega de profissão, a bordos da viatura prefixo M09116, realizavam patrulhamento de rotina, momento em que avistaram um indivíduo do sexo masculino em atitude suspeita, o qual ao visualizar a viatura policial demonstrou nervosismo e tentou se afastar correndo pela via pública, antes, porém, logo dispensou ao solo uma pochete na cor verde que trazia consigo. Prontamente saíram no encalço do suspeito, vindo a detê-lo logo em seguida. O indivíduo abordado se identificou como Gabriel Martins Camargo, tratando-se da mesma pessoa que avistaram ter jogado a pochete verde no chão. Na revista pessoal que se seguiu, fora encontrada, mais especificamente no bolso direito da sua calça, a quantia em dinheiro de R\$ 60,00 (sessenta reais), expressa em cédulas de 50 e 10 reais. Ao recolherem pochete verde por ele abandonada momentos antes na via pública, constataram estar repleta de substâncias suspeitas de serem drogas ilícitas, acondicionadas de forma variada e diversa, prontas para o consumo de terceiros” (fls. 5).

No mesmo sentido foi depoimento de Júnior de Carvalho de Souza Pedro, corroborando que o réu tentou empreender fuga ao ver os policiais. O réu jogou uma bolsa pro alto. Em seu interior havia substâncias que aparentavam ser entorpecentes. Informalmente o réu admitiu a prática de tráfico. Não se recordou ao certo quais drogas haviam na bolsa.

O acusado, em juízo, alegou que seria usuário de drogas e que iria vender as drogas, mas que estava apenas com maconha e cocaína.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade e diversidade de substâncias e dinheiro apreendidos, sem olvidar o histórico criminal do réu e a própria confissão judicial, não restam de que as substâncias apreendidas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito, até porque o réu já fora condenado por tráfico de drogas.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui maus antecedentes com condenação definitiva por crime de roubo em ação pena que tramitou perante a 22ª Vara Criminal da Capital (autos nº 0013555-80.2013.8.26.0050 – fls. 49). Não bastasse, cometeu o crime quando estava cumprindo pena em regime aberto, conforme se verifica da certidão de fls. 50, tornando a reprovabilidade de sua conduta ainda maior. Portanto, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda etapa, verifica-se, ainda, a existência de condenação definitiva por tráfico pela 11ª Vara Criminal da Capital (proc. 0104767-51.2014.8.26.0050 – fls. 49/50), compensando-a com a atenuante da confissão, motivo pelo qual a pena intermediária fica estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, além 600 (seiscentos) dias-multa, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal.

Sendo o réu reincidente, nos termos artigo 33, § 1º, “a”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e condeno GABRIEL MARTINS CAMARGO à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no patamar mínimo legal, por violação ao art. 33 da Lei de Drogas..

Ausentes motivos para revogação da prisão cautelar, ante o risco concreto de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, nego eventual recurso em liberdade.

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória, recomendando-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observando-se a gratuidade judiciária por força da atuação da Defensoria Pública.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA